

REGOLAMENTO DEL CONSORZIO E DEI SOCI DELL'ACQUEDOTTO RURALE DI VALCIECA NEL COMUNE DI PALANZANO

TITOLO I - COSTITUZIONE

Art. 1 - Nell'anno....., il giorno.....del mese di, i proprietari di case della frazione di Valcieca, riportati nell'allegato A, hanno costituito un consorzio per l'erogazione, l'esercizio e la manutenzione dell'acquedotto di Valcieca.

Art. 2 - Il consorzio è costituito dagli utenti della frazione di Valcieca.

Art. 3 - Il consorzio ha per scopo l'erogazione dell'acqua, l'esercizio e la manutenzione di tutte le opere di pertinenza dell'acquedotto stesso.

Art. 4 - Il consorzio ha durata illimitata a partire dall'atto della costituzione.

TITOLO II - REGOLAMENTO DEL CONSORZIO DEI SOCI

Art. 5 - L'acqua verrà, in primo luogo, distribuita per uso potabile, igienico e zootecnico, mentre sarà facoltà del Consorzio la concessione per altri usi. Sono quindi istituite due categorie di concessione:

- Concessioni ordinarie per uso potabile, igienico e zootecnico.

- Concessioni speciali per servizio collettivo e imprese in genere.

All'utente è vietato usare l'acqua per scopo diverso da quello per il quale è stata richiesta e viene fornita.

Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per i danni che potessero derivare in caso di guasti all'impianto privato.

L'acqua verrà fornita, osservando le norme sopra citate, compatibilmente con le esigenze del servizio consortile e nei limiti della potenzialità dell'acquedotto, alle abitazioni dei privati, alle aziende agricole, purché gli immobili cui deve servire si trovino in località dove esiste una sufficiente tubazione dell'acquedotto.

Potranno entrare a far parte del Consorzio tutti coloro che, residenti o meno nella frazione, diverranno proprietari di casa-rustico-appartamento, e ne facciano richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, e versino la quota in vigore al momento.

Ove il richiedente non sia proprietario della casa, la domanda di nuovo allacciamento dovrà essere controfirmata dal proprietario, il quale, con tale atto, concede nulla osta e si impegna in solido al pagamento dell'allacciamento.

Art. 6 - Il vincolo sociale dura fino al termine del Consorzio.

Art. 7 - E' permesso ad ogni consorziato di recedere volontariamente dal Consorzio mediante rinuncia scritta al Consorzio. La recessione porta di conseguenza la perdita di ogni diritto sulle prestazioni e sul diritto di allacciamento. Il rientro del Consorziato sarà subordinato alle norme previste per i nuovi soci.

Art. 8 - Tutti gli obblighi e i diritti - non uno escluso - di ogni consorziato, passano ai di lui eredi, successori, aventi causa e proprietà e ciò indipendentemente da ogni e qualsiasi convenzione privata.

Art. 9 - In caso di più eredi, il diritto resta a colui che diventa proprietario dell'immobile. Tutti gli altri seguono la normale procedura prevista per i nuovi soci.

Art. 10 - Il consorziato che faccia opera contraria agli interessi generali e alle norme contenute nello Statuto, nei regolamenti e nelle decisioni del Consiglio di Amministrazione, sarà passibile, oltre che delle sanzioni civili e penali, delle contravvenzioni e delle multe che sono stabilite nel vigente regolamento.

Art. 11 - Ogni consorziato ha l'obbligo di consentire che il Consorzio eserciti il diritto di passaggio dell'acquedotto sui propri beni pagando le indennità previste dalle disposizioni di legge. Qualora per provvedere all'allacciamento dell'impianto alla rete di distribuzione, fosse necessario attraversare terreni o fabbricati non di proprietà dell'utente, strade, opere pubbliche, etc... , l'esecuzione dei lavori e l'inizio della fornitura si intendono subordinati all'ottenimento delle relative autorizzazioni, sia da parte delle autorità competenti che dai privati proprietari interessati. In caso di dissenso tra il Consorzio e il consorziato sull'ammontare delle eventuali pretese indennità, il giudizio appartiene al Collegio degli Arbitri, composto di tre membri, da nominarsi uno per parte e il terzo sarà nominato dal Sindaco del Comune competente.

Art. 12 - I consorziati concorrono nelle spese del Consorzio mediante un contributo annuo (canone) per ogni

attacco alla condotta principale. L'importo è stabilito dal Consiglio.

Art. 13 - I contributi consorziali costituiscono un onere reale e sono riscossi dal Cassiere o da persona da lui incaricata, alla fine di ogni anno. Il socio consorziato è tenuto a pagare la quota annuale fissata dal Consiglio. Eventuali reclami o contestazioni non danno in alcun caso diritto all'utente di differire o sospendere il pagamento del contributo. In caso di reclamo ritenuto motivato, avrà diritto al rimborso, se dovuto, entro 90 gg dalla comunicazione effettuata per iscritto al Presidente.

Art. 14 - L'utente si obbliga, per la durata dell'anno solare, all'uso dell'acqua.

Tale obbligo si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, ove l'utente non lo disdica con lettera raccomandata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza. Nel caso di vendita del fabbricato da parte del proprietario, l'utente è sempre tenuto al pagamento del corrispettivo in denaro per la fornitura dell'acqua e all'osservanza del contratto, sino alla scadenza e solidalmente con il nuovo proprietario dello stabile finché questo non lo sostituisca nell'utenza.

L'acqua, salvo casi di eccezionali e per causa di forza maggiore, è fornita in modo continuativo e l'utente potrà usufruirne in tutte le ore del giorno. Qualora, per i motivi di cui sopra, si renda necessario ridurre l'erogazione dell'acqua e/o limitare l'orario di distribuzione, l'acqua disponibile dovrà essere destinata in via prioritaria all'uso potabile, all'uso zootecnico e sospesa per qualsiasi altro uso, senza corrispettivo, sotto pena di decadenza del diritto d'uso. Eventuali riduzioni di erogazione, per qualsiasi causa, dovranno essere portate a conoscenza degli utenti con congruo anticipo, a mezzo affissioni sulla pubblica piazza.

Art. 15 - Trascorsi 60 gg dalla scadenza dell'avviso di pagamento, il consorziato moroso verrà diffidato al pagamento, con una penalità pari al 20 % dell'importo del contributo e qualora questo non avvenisse nel termine di 30 gg dalla data della diffida, verrà sospesa l'erogazione dell'acqua e privato dell'attacco di allacciamento. Le spese di riallacciamento saranno a carico del consorziato moroso.

Art. 16 - Ogni utente ha diritto ad una sola presa d'acqua sul tubo principale di avvicinamento. Ogni utente dovrà avere , altresì, una presa separata da quella degli altri utenti.

Il canone viene comunque stabilito per presa.

Ogni attacco alle condutture principali o di avvicinamento di erogazione del Consorzio è a condotta a diametro fisso e comunque non superiore al diametro della linea principale.

Qualora una proprietà venga frazionata, dovrà pure separarsi l'utenza, salvo diversa disposizione del Consorzio. Le prese vengono eseguite sotto la diretta sorveglianza di almeno due membri del Consiglio o di almeno due soci, appositamente incaricati dal Consiglio stesso.

Art. 17 - Eventuali attacchi per orti o giardini dovranno essere autorizzati dal Consiglio. L'eventuale erogazione del servizio irriguo sarà subordinata all'effettiva potenzialità delle riserve.

Il diritto fisso per ogni nuovo allacciamento viene stabilito dall'Assemblea dei consorziati.

Art. 18 - Nessun consorziato può cedere a terzi l'uso dell'attacco di sua concessione, né permettere allacciamenti sulla tubazione privata senza il benestare del Consiglio, al quale deve essere rivolta domanda scritta per qualsiasi modifica o variazione da apportare alla tubazione.

Non è ammessa la diretta inserzione sulla condotta di pompe, allo scopo di aumentare la pressione dell'acqua.

Art. 19 - Restano di proprietà privata gli allacciamenti di qualsiasi lunghezza eseguiti dai consorziati alla tubazione principale di erogazione.

Art. 20 - Sono a carico del consorziato tutte le spese di allacciamento alla tubazione principale. In casi particolari, legati a situazioni pregresse già esistenti, l'Assemblea dei consorziati può decidere a maggioranza la partecipazione parziale alle spese di allacciamento.

Art. 21 - Il Consorzio è proprietario assoluto di tutti i manufatti consorziali, delle fonti da cui è stata raccolta l'acqua, delle tubazioni e di tutti gli altri manufatti inerenti alla derivazione, conduzione ed erogazione dell'acqua.

Art. 22 - Chiunque, in qualsiasi modo, danneggi anche involontariamente gli impianti, le fontane e i manufatti di proprietà del Consorzio, è responsabile dei danni.

Art. 23 - Senza pregiudizio dell'azione giudiziale per il risarcimento danni, è passibile della penalità da 100 a 250 euro e/o sospensione del servizio, a giudizio del Consiglio, chiunque violi in qualunque maniera le disposizioni e le deliberazioni degli organi amministrativi o danneggi od alteri i manufatti del Consorzio.

Art. 24 - Per quanto considerato nel presente regolamento saranno applicabili le leggi regolamentari e le

disposizioni speciali in vigore.

L'erogazione viene estesa anche ai servizi di uso pubblico e collettivo, quali le fontanelle.

Ogni fontanella sarà dotata di un rubinetto e nei casi di siccità o di forza maggiore il suo servizio potrà essere sospeso. In ogni caso, sarà decisione del Consiglio, quando sospendere l'erogazione e a quali servizi.

TITOLO III - AMMINISTRAZIONE

Art. 25 - Sono organi amministrativi del Consorzio:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Cassiere
- Il Segretario e il Consiglio dei Revisori dei Conti

Art. 26 - L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i consorziati. Essi si riuniscono ordinariamente una volta all'anno per deliberazione del Consiglio di Amministrazione o su richiesta motivata di un quinto dei soci, da presentarsi al Consiglio.

Art. 27 - L'Assemblea ha il compito di procedere:

- alla nomina del Consiglio di Amministrazione, determinandone la durata in carica, che al momento è fissata in 5 (cinque) anni
- alla nomina dei Revisori dei conti
- a modificare, se occorre, il Regolamento di gestione
- a deliberare su questioni di particolare importanza e di interesse generale riguardanti il Consorzio e tutte le questioni che il Consiglio di Amministrazione, o un quinto dei soci, su richiesta scritta, intendessero sottoporre all'Assemblea.

Art. 28 - L'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora e il luogo dove si effettua l'assemblea, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno, potrà essere fatta tramite avviso scritto al domicilio del socio, e-mail o telefono, con esposizione di manifesti posti nei punti più frequentati del paese, almeno sette giorni prima della data di convocazione.

Art. 29 - Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione senza che i presenti raggiungano il numero legale, l'Assemblea passerà in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Il passaggio dalla prima alla seconda convocazione dovrà risultare a verbale.

Art. 30 - Le deliberazioni dell'Assemblea riguardanti il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, per essere valide, devono essere prese con la maggioranza dell'Assemblea
Il voto può essere espresso anche con delega scritta. Il delegato può esercitare massimo una delega. Non sono ammesse in alcun caso deleghe verbali.

Art. 31 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti.

Art. 32 - Qualora, in occasione del rinnovo delle cariche sociali, due o più candidati riportino lo stesso numero di voti, sarà eletto il più anziano d'età.

Art. 33 - Il Consiglio di Amministrazione provvede alla:

- nomina del Presidente
- nomina del Segretario e del Cassiere
- delibera della convocazione dell'Assemblea
- delibera su contratti e impegni del Consorzio che non siano di pertinenza dell'Assemblea
- compie in genere tutto ciò che riguarda la gestione del Consorzio stesso

Art. 34 - Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 35 - Il numero dei consiglieri, compreso il Presidente, il Cassiere ed eventualmente il Segretario, non potrà essere inferiore a 5 (cinque) e, se superiore, deve essere sempre in numero dispari.

Art. 36 - Il consiglio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea nella seduta ordinaria annuale.

Art. 37 - Il Presidente del Consorzio è per diritto Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente è legalmente il responsabile del Consorzio e lo rappresenta in giudizio:

- esegue e fa eseguire le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea,
- stipula i contratti regolarmente deliberati
- ordina i pagamenti delle spese entro i limiti di bilancio
- firma gli atti del Consorzio
- provvede alla convocazione dell'Assemblea e del Consiglio, stabilendone l'ordine del giorno
- redige con il Segretario e il Cassiere il bilancio consuntivo e preventivo
- vigila sul regolare funzionamento dell'acquedotto
- prende, in caso di urgenza, tutti quei provvedimenti che si rendessero necessari e che non possono essere differiti, salvo sottoporli successivamente all'approvazione del Consiglio
- compie tutti gli atti necessari alla buona amministrazione del Consorzio e qui non contemplati.

Art. 38 - Il Cassiere è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i Consiglieri eletti ed ha voto deliberativo:

- provvede alla riscossione delle quote annuali stabilite dal Consiglio
- provvede alla tenuta dei libri contabili
- provvede alla liquidazione delle note spese

Art. 39 - Il segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione e può anche essere persona non facente parte del Consiglio: in tal caso ha solo voto consultivo e non deliberativo.

Il Segretario del Consorzio:

- provvede all'amministrazione in genere
- provvede alla tenuta dei registri e all'elenco dei soci
- prepara col Presidente le note di pagamento
- funge da Segretario nelle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio
- redige i verbali delle riunioni
- compie tutti gli atti per cui fosse delegato dal Presidente.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 40 - Le prestazioni effettuate da Presidente, Cassiere, Segretario, Revisori dei conti e Consiglieri sono prestazioni volontarie e quindi non retribuite

CONSORZIO ACQUEDOTTO VALCIECA

Regolamento del Consorzio e dei Soci dell'acquedotto rurale di VALCIECA

Titolo 1: Costituzione;

Art. 1: Il Consorzio creato con atto notarile agli inizi del 1950 ha la funzione di gestire l'acquedotto rurale di Valcieca;

Art. 2: Il Consorzio è costituito dagli utenti della frazione di Valcieca (compreso "Buonamerenda");

Art. 3: Il Consorzio ha per scopo l'esercizio e la manutenzione di tutte le opere di pertinenza dell'acquedotto stesso;

Art. 4: Il Consorzio ha la durata illimitata a partire dall'atto di costituzione.

Titolo 2: Regolamento del Consorzio e dei Soci;

Art. 5: L'acqua verrà, in primo luogo, distribuita per uso potabile, igienico e zootecnico, mentre sarà facoltà del Consorzio la concessione per altri usi.

Sono quindi istituite due categorie di concessione:

1 Concessione ordinaria per uso potabile, igienico e zootecnico;

2 Concessione speciale a stabilimenti industriali. *(COMPATIBILI CON LE CAPACITÀ DELL'ACQUEDOTTO)*

Ogni utente deve attenersi alla propria concessione che di norma viene rilasciata dal Consorzio di tipo ordinario.

Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per i danni che potessero derivare in corso di guasti all'impianto privato. L'acqua sarà fornita, osservando le norme sopraccitate, compatibilmente con le esigenze del servizio consortile e nei limiti della potenzialità dell'acquedotto, alle abitazioni dei privati, alle aziende agricole, alle industrie che ne facciano richiesta, purché gli immobili cui deve servire si trovino in località dove esiste una sufficiente tubazione dell'acquedotto. Nel caso diverso, il privato richiedente dovrà sopperire alle eventuali spese e necessità.

Potranno entrare a far parte del Consorzio tutti coloro che, residenti o meno nella frazione, diverranno proprietari di casa-rustico-appartamento, e ne facciano richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, e versino la quota in vigore al momento. Ove il richiedente non sia proprietario della casa, la domanda di nuovo allacciamento dovrà essere controfirmata dal proprietario il quale con tale atto concede il nulla osta.

Art. 6: Il vincolo sociale dura fino al termine del Consorzio.

Art. 7: è permesso ad ogni consorziato di recedere volontariamente dal Consorzio mediante rinuncia scritta al Consiglio. La recessione porta di conseguenza la perdita di ogni diritto sulle prestazioni ed il diritto di allacciamento. Il rientro del consorziato receduto sarà subordinato alle norme previste per i nuovi soci.

Art. 8: Tutti i diritti e gli obblighi, non uno escluso, di ogni consorziato, passano ai di lui eredi, successori, aventi causa e proprietà e ciò indipendentemente da ogni e qualsiasi convenzione.

Art. 9: In caso di più eredi il diritto resta a colui che diventa proprietario dell'immobile. Tutti gli altri seguono la normale procedura prevista per i nuovi soci (ved. art. 5).

Art. 10: Il consorziato che faccia opera contraria agli interessi generali ed alle norme contenute nello Statuto, nei regolamenti e nelle decisioni degli organi amministrativi (Consiglio di Amministrazione), sarà passibile, oltre che delle sanzioni civili e penali, delle contravvenzioni e delle multe che sono stabilite nel vigente regolamento.

Art.11: Ogni consorziato ha l'obbligo di consentire che il Consorzio eserciti il diritto di passaggio dell'acquedotto sui propri beni, pagando le indennità previste dalle disposizioni di legge. Qualora, per provvedere all'allacciamento dell'impianto alla rete di distribuzione, fosse necessario attraversare terreni o fabbricati non di proprietà dell'utente, strade, opere pubbliche, etc.... l'esecuzione dei lavori e l'inizio della fornitura si intendono subordinati all'ottenimento delle relative autorizzazioni, sia da parte delle Autorità competenti che dei privati proprietari interessati. In caso di dissenso fra il Consorzio ed il consorzista sull'ammontare delle eventuali pretese indennità, il giudizio appartiene al Collegio degli Arbitri. Il Collegio degli Arbitri è composto da tre membri, da nominarsi uno per parte ed il terzo sarà nominato dal Sindaco del Comune competente.

Art.11.1: Nel caso ci siano controversie tra consorziati inerenti richieste di passaggio in beni altrui per far sì che il proprio impianto funzioni in modo più efficiente è dovere del Consiglio risolvere tali controversie. Il Collegio degli Arbitri sarà composto da tre membri, da nominarsi uno per parte ed il terzo sarà il Consiglio. SINDACO DEL COMUNE.

Art.12: I consorziati concorrono nelle spese del Consorzio mediante un contributo annuo, determinato dall'Assemblea. Nel caso che ci venissero imposti i contatori l'Assemblea si riunirà per stabilire le quote per il calcolo del contributo; le spese di imposizione e di installazione del contatore saranno a totale carico dell'utente. ASSEMBLEA

Art.13: I contributi consorziali costituiscono un onere reale e sono riscossi dal cassiere a fine di ogni anno solare.

Nel caso che ci venissero imposti i contatori, il socio consorziato è tenuto a pagare solamente, secondo i prezzi di tariffa, i quantitativi di acqua consumata e risultanti dagli apparecchi di misura presso di lui installati ovvero, se del caso, il quantitativo equivalente di acqua utilizzata inserito nella Tabella Attacchi Acqua creata e modificabile dall'Assemblea del Consorzio. La quantità d'acqua consumata dall'utente sarà rilevata a fine anno solare da persona incaricata dal Consiglio. Eventuali reclami o contestazioni non danno in nessun caso diritto all'utente di differire o sospendere il pagamento delle bollette.

Art.14: L'utente si obbliga, per la durata dell'anno solare in corso, all'inizio dell'uso dell'acqua. Tale obbligo si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, ove l'utente non lo disdica con lettera raccomandata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza. Nel caso di vendita del fabbricato l'utente è sempre tenuto al pagamento del corrispettivo in denaro della fornitura d'acqua ed all'osservanza del contratto finché il compratore non lo sostituisca nell'utenza.

L'acqua, salvo casi eccezionali e per causa di forza maggiore, è fornita in modo continuativo e l'utente potrà usufruirne in tutte le ore del giorno. Qualora, per i motivi di cui sopra, si renda necessario ridurre l'erogazione dell'acqua e/o limitare l'orario di distribuzione, l'acqua disponibile dovrà essere destinata in via prioritaria all'uso potabile, all'uso zootecnico e sospesa per qualsiasi altro uso, senza corrispettivo, sotto pena di decadenza dal diritto d'uso.

Art.15: Trascorsi 30 giorni dall'avviso di pagamento, il consorziato moroso verrà diffidato al pagamento, con una penalità pari al 20% dell'importo della bolletta (iva a carico dell'utente come per legge) e qualora questo non avvenisse nel termine di giorni 15 dalla data della diffida verrà sospesa l'erogazione dell'acqua e privato dell'attacco di allacciamento. Le spese di riallacciamento saranno a carico del consorziato moroso.

Art.16: Ogni utente ha diritto ad una sola presa d'acqua sul tubo principale o di avvicinamento, anche quando si tratti di alloggio o di stabili diversi di sua proprietà o di uso uniti fra loro. Ogni utente dovrà avere, altresì una posa separata da quella degli altri utenti. È facoltà del Consorzio di concedere più di una presa qualora le circostanze lo consiglino e quando il Consorzio medesimo lo ritenga opportuno. Le opere di derivazione dalla conduttura principale e relativi accessori fino al blocco contatore, costituiscono la presa. Ogni attacco, alle condutture principali o di avvicinamento, di erogazione del Consorzio è rapportato all'effettivo potenziale di consumo, quindi con diametri variabili; comunque non superiori al diametro della linea

1/4 DEL DIAMETRO

principale. Quando una proprietà venga frazionata, dovrà pure separarsi la condotta di distribuzione con prese separate dalla tubazione principale o di avvicinamento salvo diversa disposizione del Consorzio. Le tubazioni di detrivazione dovranno essere poste alla profondità media di mt. 0,80-1,00. Le prese vengono eseguite sotto la diretta sorveglianza di almeno due membri del Consiglio o di almeno due soci appositamente incaricati dal Consiglio direttivo.

Art.17: Eventuali attacchi per orti o giardini dovranno essere autorizzati dal Consiglio e dovranno essere muniti di regolare contatore posto in luogo agevole per la lettura. Occorrendo, l'utente provvederà alla costruzione di un pozzetto o nicchia secondo le necessità; non verrà in alcun modo posto in luoghi che possano pregiudicarne la conservazione. Durante le stagioni fredde, l'utente deve provvedere affinché siano evitati danni al blocco contatore e dovrà tenerlo bene asciutto ed isolato dal freddo. L'eventuale erogazione del servizio irriguo sarà subordinata all'effettiva potenzialità di riserve, al massimo consentita per la disponibilità delle fontanelle pubbliche.

Art.17.1: Per mantenere un aspetto gradevole delle fontanelle si invita la popolazione a utilizzare il lavatoio per lavare le cose domestiche e non. E di non parcheggiare mezzi davanti alle stesse.

Il diritto fisso per ogni nuovo allacciamento viene stabilito ogni anno dall'Assemblea dei consorziati e per l'anno 2008 è considerato in €250. (deposito di garanzia)

Art.18: Nessun consorziato può cedere a terzi l'uso dell'attacco di sua concessione, né permettere allacciamenti sulla tubazione privata senza il benestare del Consiglio di Amministrazione al quale deve essere rivolta domanda scritta per qualsiasi modifica o variazione da apportare alla tubazione. Non è ammessa la diretta inserzione sulla condotta di pompe, allo scopo di aumentare la pressione dell'acqua. Le pompe potranno essere alimentate solo mediante serbatoio di sufficiente capacità, alimentato a sua volta da un rubinetto a galleggiante, e ciò allo scopo di evitare ogni inquinamento delle acque. Allo stesso scopo, negli impianti fatti dall'utente per l'abbeveraggio diretto del bestiame (cisterne di vaschette o simili), dovrà essere posta in opera, dopo il blocco contatore, o una vasca di interruzione, o un riduttore a senso unico, o una valvola di ritegno, che impediscano il ritorno dell'acqua venuta a contatto con il bestiame. Per la stessa ragione, anche le condutture dovranno essere collocate in locali e terreni ove non sussista tale pericolo, oppure dovranno essere ulteriormente protette.

Art.19: Restano di proprietà privata gli allacciamenti di qualsiasi lunghezza eseguiti dai consorziati alla tubazione principale di erogazione.

Art.19.1: Ogni allacciamento deve avere almeno un dispositivo di regolazione (rubinetto, saracinesca).

Art.20: Sono a carico del consorziato tutte le spese di allacciamento alla tubazione principale. L'utente è depositario del contatore installato, oltreché della posa ed accessori, restandogli rigorosamente vietata qualsiasi manomissione e dovrà rispondere della loro integrità.

Art.20.1: Qualora un consorziato richieda al Consiglio di intervenire su un tratto di tubazione ritenuto guasto, ha il dovere di pagare le eventuali spese sostenute dal Consorzio per la verifica quando si riscontra un errore di previsione.

Art.21: Il Consorzio è proprietario assoluto di tutti i manufatti consorziali, delle fonti da cui è stata raccolta l'acqua, delle tubazioni e di tutti gli altri manufatti inerenti alla derivazione, conduzione ed erogazione dell'acqua.

Art.22: Chiunque, in qualsiasi modo, danneggi anche involontariamente gli impianti, le fontane ed i manufatti di proprietà del Consorzio, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria, oltre al rimborso delle spese e dei danni.

Art.23: Ciascun consorziato è responsabile di ogni fatto che turbi o pregiudichi il buon ordine del Consorzio anche se le infrazioni alla disciplina avvengono per fatti di suoi dipendenti.

Art.24: Senza pregiudizio dell'azione giudiziale per il risarcimento dei danni, è passibile della penalità da €50 a €500 a giudizio del Consiglio di Amministrazione, chiunque violi in qualunque maniera le disposizioni e le deliberazioni degli Organi amministrativi o danneggi od alteri i manufatti del Consorzio.

Art.25: Per quanto non considerato nel presente regolamento saranno applicabili le leggi regolamentari e le disposizioni speciali in vigore.

L'erogazione viene estesa anche ai servizi di uso pubblico e collettivo(le fontanelle).I servizi sopra citati devono intendersi come concessioni speciali(2° categoria)e vengono forniti secondo le disposizioni seguenti:

- Ogni fontanella sarà dotata di rubinetto in modo da poter regolare la quantità di acqua in uscita;
- Nei casi di eccezionale siccità o di forza maggiore,detti servizi potranno essere sospesi senza che alcun utente possa richiedere danni per l'assenza del servizio;
- In ogni caso sarà decisione del Consiglio di Amministrazione quando sospendere l'erogazione ed a quali servizi;
- I rubinetti potranno essere aperti totalmente nei casi di forza maggiore o di incendio;l'erogazione dell'acqua in dette condizioni sarà gratuita.

Ogni utente socio già munito del servizio acquedottistico ,può,qualora ne sussistano le condizioni, chiedere l'allacciamento per una bocchetta antincendio di uso privato;le opere necessarie alla realizzazione della nuova presa sono a carico del richiedente,come pure tutte le spese inerenti la manutenzione e la conservazione dell'impianto.Dette erogazioni potranno essere attivate solo nel caso di incendio;l'impianto dovrà essere rapportato ad almeno il doppio della pressione d'uso normale.

TITOLO 3 :AMMINISTRAZIONE

Art.26:Sono Organi amministrativi del Consorzio

- 1)L'assemblea dei Soci;
- 2)Il Consiglio Direttivo;
- 3)Il Consiglio dei Sindaci;
- 4)Il Presidente;
- 5)Il Cassiere;
- 6)Il Segretario.

Art.27:L'assemblea dei Soci è costituita da tutti i consorziati.Essi si riuniscono ordinariamente una volta l'anno per deliberazione del Consiglio di Amministrazione o su richiesta motivata di un quinto dei Soci da presentarsi al Consiglio.

Art.28:L'Assemblea ha il compito di procedere:

- 1)Alla nomina del Consiglio di Amministrazione,determinandone la durata in carica(5 anni);
- 2)Alla nomina del Consiglio Sindacale;
- 3)A modificare,ove occorra,il Regolamento di gestione;
- 4)A deliberare su questioni di particolare importanza e di interesse generale riguardanti il Consorzio e su tutte le questioni che il Consiglio di Amministrazione,o un quinto dei Soci,su richiesta scritta,intendessero sottoporre all'Assemblea.

Art.29:Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione,quando il numero degli intervenuti è pari alla metà più uno dei consorziati,ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di intervenuti.

Art.30:L'avviso di convocazione,contenente la data,l'ora ed il luogo dove si effettua l'assemblea,nonché gli argomenti posti all'Ordine del giorno ,dovrà essere fatta mediante avviso affisso per il paese almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

Art.31:Trascorsa un ora da quella fissata per la convocazione senza che i presenti raggiungano il numero legale,l'Assemblea passerà in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero di presenti.Il passaggio dalla prima alla seconda convocazione dovrà risultare a verbale.

Art.32:Le deliberazioni dell'Assemblea riguardanti il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per essere valide devono essere prese con la maggioranza dell'Assemblea.

Art.32.1:In casi urgenti la delibera è valida con qualsiasi numero di consorziati.Può essere rivista ,su richiesta del consorziato;altrimenti ha la stessa validità di quella presa dalla maggioranza dell'Assemblea.

Art.33:Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per alzata di mano ed a scrutinio segreto per la nomina del Consiglio di Amministrazione ed ogni qualvolta il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno.

Art.34:Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti.

Art.35:Qualora,in occasione del rinnovo delle cariche sociali,due o più candidati riportino lo stesso numero di voti sarà eletto il più anziano di età.

Art.36:Il Consiglio di Amministrazione provvede alla:

*VALENO LE DELEGHE

1)Nomina del Segretario;

2)Delibera sulla convocazione dell'Assemblea;

3)Delibera su contratti o impegni del Consorzio che non siano di pertinenza dell'Assemblea;

4)Compie in genere tutto ciò che riguarda la gestione del Consorzio stesso.

Art.37:Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti;in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.38:Il Consiglio dei Sindaci/Revisori è composto da due membri eletti dall'Assemblea nella seduta ordinaria annuale.

Art.39:Il Presidente del Consorzio è di diritto Presidente dell'Assemblea.Il Presidente è legalmente il Capo del Consorzio e lo rappresenta in giudizio.Inoltre:

1)Esegue e fa eseguire le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea;

2)Stipula i contratti regolarmente deliberati;

3)Ordina i pagamenti delle spese entro i limiti del bilancio;

4)Firma gli atti del Consorzio;

5)Prevede alla convocazione dell'Assemblea e del Consiglio,stabilendone l'ordine del giorno;

6)Redige con il Segretario ed il Cassiere il Bilancio Consuntivo e Preventivo;

7)Vigila sul regolare funzionamento dell'acquedotto;

8)Prende,in caso d'urgenza,tutti quei provvedimenti che si rendessero necessari e che non possono essere differiti,salvo sottoporli successivamente all'approvazione del Consiglio;

9)Compie tutti gli atti necessari alla buona amministrazione del Consorzio e qui non contemplati.

Art.40:Il Cassiere è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i consiglieri eletti ed ha voto deliberativo:

1)Provvede alla riscossione delle quote annuali stabilite dall'Assemblea;

2)Provvede alla tenuta dei libri contabili;

3)Provvede alla liquidazione delle note spese.

Art.41:Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione e può anche essere persona non facente parte del Consiglio,in tal caso ha solo voto consuntivo,e non deliberativo.Il Segretario del Consorzio:

1)Provvede all'amministrazione in genere;

2)Provvede alla tenuta dei registri ed all'elenco dei Soci;

3)Prepara col presidente le note di pagamento;

4)Funge da Segretario nelle riunioni D'Assemblea o di Consiglio;

5)Redige i verbali delle riunioni;

6)Tiene e sbriga la corrispondenza in collaborazione con il Presidente;

7)Compie tutti gli atti per cui fosse delegato dal Presidente.

Art.42:Il numero dei consiglieri (compreso il Presidente,il Cassiere ed eventualmente il Segretario) non potrà essere inferiore a cinque e ,se superiore,sempre in numero dispari.

TITOLO 4: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.43:Le prestazioni di manodopera effettuate dai consorziati sono gratuite.

Il presente regolamento,a completamento e ad integrazione dell'Atto Costitutivo,è approvato dai Soci,mediante sottoscrizione diretta,che si considerano così riuniti in Assemblea.